

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1366/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฯ

โจทก์

บริษัทไทยพาณิชย์โฮเต็ล จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทภูหลวงการลงทุน จำกัด จำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนตอน 2 อันดับ 7 แผ่นที่ 5)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนขายแก่จำเลยที่ 2 ให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าว หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (สำนวนตอน 2 อันดับ 3,2)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 151)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามมิให้จำเลยที่ 2 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ